12-05-26 CC

==========

58 TC-020568.989.25-5

Contratante: Rede Municipal "Dr. Mário Gatti" de Urgência, Emergência e Hospitalar – Campinas.

Contratada: Equipe Assistência Médica Ltda.

Objeto: Prestação de serviços médicos e multiprofissionais, incluindo realização de consultas, interconsultas, exames e disponibilização de equipamentos, visando ao atendimento de 100% da demanda da linha de cuidados clínicos do adulto: especialidades e serviço de atendimento domiciliar no Complexo Hospitalar "Prefeito Edivaldo Orsi" – Ouro Verde (CHPEO), unidade integrante da Rede Municipal "Dr. Mário Gatti" de Urgência, Emergência e Hospitalar (RMMG).

Responsáveis: Sérgio Bisogni (Diretor-Presidente) e Emmanuel Carlos Pierangelli (Diretor).

Em Julgamento: Termo de Apostilamento de 22/10/25.

Advogados: Daniela Fonseca Calado Nunes (OAB/SP nº 140.119).

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior.

==========

59 TC-020832.989.25-5

Contratante: Rede Municipal "Dr. Mário Gatti" de Urgência, Emergência e Hospitalar – Campinas.

Contratada: Equipe Assistência Médica Ltda.

Objeto: Prestação de serviços médicos e multiprofissionais, incluindo realização de consultas, interconsultas, exames e disponibilização de equipamentos, visando ao atendimento de 100% da demanda da linha de cuidados clínicos do adulto: especialidades e serviço de atendimento domiciliar no Complexo Hospitalar "Prefeito Edivaldo Orsi" – Ouro Verde (CHPEO), unidade integrante da Rede Municipal "Dr. Mário Gatti" de Urgência, Emergência e Hospitalar (RMMG).

Responsáveis: Sérgio Bisogni (Diretor-Presidente) e Emmanuel Carlos Pierangelli (Diretor).

Em Julgamento: Termo de Apostilamento de 05/11/25.

Advogados: Daniela Fonseca Calado Nunes (OAB/SP nº 140.119).

Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior.

==========

EMENTA. TERMOS DE APOSTILAMENTO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIPROFISSIONAIS. ADITIVO ANTERIOR FULMINADO POR DECISÃO DESTA CORTE. CONSEQUENTE COMPROMETIMENTO DOS ATOS SUBSEQUENTES COM NATUREZA ECONÔMICO-FINANCEIRA. IRREGULARIDADE.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CARLOS CEZAR DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-P7HO-0P0K-666F-5KVY

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CARLOS CEZAR DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-P7HO-0P0K-666F-5KVY

1. RELATÓRIO

1.1 Trata-se de **termos de apostilamento** ao contrato nº H00168/23, de 30-10-23, celebrado entre a **REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR**[1] e a **EQUIPE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.**, objetivando a prestação de serviços médicos e multiprofissionais, incluindo realização de consultas, interconsultas, exames e disponibilização de equipamentos visando ao atendimento de 100% da demanda da linha de cuidados clínicos do adulto: especialidades e serviço de atendimento domiciliar no Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi "Ouro Verde" (CHPEO), unidade integrante da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar (RMMG).

Os termos em exame são os seguintes:

- **Termo de Apostilamento nº H00070/2025**, de 22-10-25 (evento 1.10 do TC-020568.989.25), tendo por finalidade a aplicação do repasse ao Piso da Enfermagem pelo Ministério da Saúde junto à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campinas, no valor de R$ 5.091,60;

- **Termo de Apostilamento nº H00071/2025**, de 05-11-25 (evento 1.15 do TC-020832.989.25), cuja finalidade é o reajuste do contrato, a partir de 04-10-25, com fulcro na cláusula terceira do contrato, no valor total de R$ 2.591.397,60, representando um acréscimo no percentual de 5,0961% ao valor total do contrato, que passa a ser de R$ 53.441.462,24.

1.2 Ressalto que a licitação e o contrato foram julgados regulares pela Segunda Câmara, na sessão de 27-08-24, tendo por Relator o e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo[2].

O termo de apostilamento nº 05/24[3] também foi julgado regular, mas o termo aditivo nº 87/24[4] foi julgado irregular, ambos pela Segunda Câmara,

[1] Autarquia do Município de Campinas.

[2] TC-022421.989.23.

[3] TC-025005.989.24.

[4] TC-024997.989.24.

em sessão de 11-11-25, também relatado pelo e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo.

Após, considerando, principalmente, os efeitos do aditivo desaprovado nos atos subsequentes, foram julgados irregulares os termos aditivos nºs 191/24 e 53/25 e os termos de apostilamento nºs 22/24, 24/24, 38/24, 46/24, 50/24, 60/24, 06/25, 14/25, 26/25, 31/25, 34/25, 42/25, 52/25 e 56/25, assim como foi conhecido o termo aditivo nº 67/25, consoante acórdão proferido pela Segunda Câmara, em sessão de 17-03-26, sob minha relatoria[5].

1.3 As partes deram-se por cientes da remessa dos dois termos de apostilamento a este Tribunal e notificadas para acompanhar todos os atos da tramitação processual até julgamento final e sua publicação (eventos 1.11 do TC-020568.989.25 e 1.16 do TC-020832.989.25).

1.4 A **Fiscalização** opinou pela irregularidade dos termos de apostilamento, considerando a aplicação do princípio da acessoriedade (eventos 16.1 do TC-020568.989.25 e 20.3 do TC-020832.989.25).

1.5 As partes foram notificadas sobre as impugnações atinentes aos termos em apreço (eventos 21 do TC-020568.989.25 e 25 do TC-020832.989.25); porém, não foram juntadas alegações de defesa nos respectivos autos.

1.6 O **Ministério Público de Contas** opinou pela irregularidade da matéria (TC-020568.989.25 e 57 do TC-020832.989.25).

É o relatório.

2. VOTO

2.1 Assim como a Fiscalização e o *Parquet* de Contas, entendo que os atos ensejam julgamento desfavorável por parte deste Tribunal de Contas.

Isto porque, a despeito de não terem sido constatadas impropriedades específicas relacionadas a cada um dos termos de apostilamento, uma vez julgado irregular o termo aditivo nº 87/24 (TC-

[5] TC-024999.989.24, TC-025011.989.24, TC-025012.989.24, TC-025013.989.24, TC-000692.989.25, TC-000694.989.25, TC-000696.989.25, TC-001776.989.25, TC-005756.989.25, TC-013996.989.25, TC-013998.989.25, TC-013999.989.25, TC-014001.989.25, TC-014004.989.25, TC-014005.989.25, TC-014008.989.25 e TC-016596.989.25.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CARLOS CEZAR DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-P7HO-0P0K-666F-5KVY

024997.989.24), que os antecedeu, por consequência lógica, estes restam também comprometidos.

2.2 Em conformidade com o supracitado *decisum* que julgou irregulares atos antecedentes aos aqui abordados, tratados nos processos TC-024999.989.24, TC-025011.989.24, TC-025012.989.24, TC-025013.989.24, TC-000692.989.25, TC-000694.989.25, TC-000696.989.25, TC-001776.989.25, TC-005756.989.25, TC-013996.989.25, TC-013998.989.25, TC-013999.989.25, TC-014001.989.25, TC-014004.989.25, TC-014005.989.25 e TC-014008.989.25, também os termos de apostilamento em comento são alcançados pelos vícios do aditivo julgado irregular, porquanto os objetos das apostilas – quais sejam, o repasse dos recursos recebidos da União para complementação do piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem e o reajuste contratual – expressam conteúdo econômico-financeiro que atrai a incidência da regra de gravitação jurídica.

2.3 Diante do exposto, voto pela **irregularidade** dos termos de apostilamento nºs 70/25 e 71/25.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2026.

CARLOS CEZAR
CONSELHEIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CARLOS CEZAR DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-P7HO-0P0K-666F-5KVY